

8° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 02594-2020-0-1601-JR-CI-08
MATERIA : DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES
JUEZ : NEBLO CARMEN PALACIOS
ESPECIALISTA : NELLY MUNAYCO CASTILLO
PERITO : VELASQUEZ DIAZ, GILBERTO ANAXIMANDRO
ANICAMA YLLESCAS, MOISES GUILLERMO
DEMANDADO : ACEVEDO OLAZA, JOSE
ACEVEDO OLAZA, CARLOS SANTIAGO
BENITES POLO, ADELAIDA GERONIMA
DEMANDANTE : ACEVEDO OLAZA, JESUS EDWARDS

RESOLUCION TREINTICINCO.

Trujillo, veintiocho de Agosto
de dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS; Con los aranceles y escrito con registro de
ingreso **40507-2026**, estando a lo que se solicita y conforme al estado del proceso;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Aprobación de Tasación Comercial.

1.1. Mediante Resolución N° 30 [pág. 382 a 384] se aprobó el informe pericial que contiene el valor comercial del inmueble materia de división y partición, el cual asciende a la suma de **S/.823,973.00 Soles.**

1.2. Asimismo, como las partes NO han manifestado su derecho de preferencia en la adjudicación del bien sub litis y el plazo concedido ya se encuentra vencido, entonces, debe procederse a su venta en pública subasta, conforme a lo previsto en los artículos 988 y 989 del Código Civil y para ello el remate judicial debe realizarse a través de la Plataforma Virtual del REM@JU.

SEGUNDO.- REM@JU.

2.1. Por Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL expedida por Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, se dispuso que a partir del 28 de abril del año 2021, los remates virtuales se efectivizarán como remates electrónicos judiciales REM@JU en cumplimiento a la Ley 30229, dispositivo legal que mediante Ley N° 32297, publicada en el diario oficial "El Peruano" el día 11 de abril del año en curso, ha sido modificada incorporando al Remate Electrónico Judicial el nombramiento de Martillero Público, pero en vista a su reciente promulgación aún está pendiente su implementación, por ello corresponde realizar el trámite del Remate Judicial conforme a las leyes invocadas a través de la Plataforma del REM@JU sin designación de martillero público.

2.2. Asimismo, el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 32297, establece "*Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, [...]*"; y

teniendo en cuenta lo actuado en el proceso, en esta etapa corresponde ordenar el remate electrónico judicial del inmueble sub litis.

2.3. La ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor, y el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas conforme a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

2.4. El Secretario/a Judicial publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15° de la ley referida, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico.

TERCERO.- Convocatorias de Remate.

3.1. Las convocatorias del Remate Judicial Electrónico – REM@JU, son automáticas en sus tres convocatorias y el artículo 13° de la Ley N° 30229, modificada por Ley N° 32297, establece que de no haber usuarios postores inscritos o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, **el Remate Electrónico Judicial REM@JU** automáticamente reprogramará una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, **de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procederá automáticamente a una tercera convocatoria**, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

3.2. Si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Adjudicación del bien materia de remate.

3.3. Finalmente, en el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16° de la Ley N° 30229, modificada por Ley N° 32297, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblaje, como concepto de multa e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación, conforme lo estipulan los artículos 17 y 18, inciso b), de la citada Ley.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS y dispositivos legales invocados:

SE RESUELVE:

1.- CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU) conforme a lo establecido en la Ley N° 30229, modificada por Ley N° 32297, y **SIN** nombramiento de Martillero Público, el bien inmueble sub litis ubicado en: **MANZANA B, LOTE 04, URBANIZACION TORRES ARAUJO, HOY EN DIA AVENIDA 29 DE DICIEMBRE N° 225, URBANIZACION TORRES ARAUJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO,**

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, inscrito en la partida N° 11025376, del Registro de Predios, de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.

2.- En caso de declararse desierta la convocatoria del **PRIMER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**, **CONVOQUESE automáticamente** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**. Si la segunda convocatoria también queda desierta, **CONVOQUESE automáticamente** al **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**.

- a) **DESCRIPCION:** vivienda de 3 pisos de material noble, rústico y en ruina, ubicado sobre un terreno de topografía plana y con acceso a la Avenida 29 de diciembre, zona urbana consolidada; área del terreno 188.76 m2.
- b) **CARGAS Y GRAVAMENES DEL INMUEBLE A REMATAR:** De acuerdo a la copia literal que obra en el expediente judicial, el inmueble inscrito en la partida N° 11025376, del Registro de Predios, de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, **PRESENTA** lo siguiente:
ANOTACION DE DEMANDA: Dispuesta por Resolución N° 02, de fecha 24.01.2018, por el Sexto Juzgado Especializado Civil de Trujillo, en el Expediente N° 4843-2017, en los seguidos por José Acevedo Olaza y otros contra sucesión de quien en vida fue diña Alicia Delfina Olaza Zelaya, sobre Petición de Herencia.
- c) **TASACION COMERCIAL ACTUALIZADA.** En la suma de **S/. 823,973.00 Soles.**
- d) **BASE DEL REMATE PARA LAS CONVOCATORIAS:**
 - i. **BASE DE LA POSTURA PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que automáticamente lo determina la plataforma del REM@JU.
 - ii. **BASE DE LA POSTURA SEGUNDA CONVOCATORIA:** Será con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la primera convocatoria y que automáticamente lo determina la plataforma del REM@JU.
 - iii. **BASE DE LA POSTURA TERCERA CONVOCATORIA:** Será con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la segunda convocatoria y que automáticamente lo determina la plataforma del REM@JU.
- e) **OBLAJE:** Los postores deben cumplir con lo siguiente:
 - Pagar el oblaje equivalente al 10 % del valor de tasación del inmueble, en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación.
 - presentar el arancel judicial correspondiente de acuerdo al valor de tasación del inmueble a rematar.
- f) **PUBLICIDAD: PROCEDASE** a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria y en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000430-2022-P-CSJLL-PJ, de fecha 27 de Mayo del 2022, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. **REMITASE** el anuncio del Remate Judicial Electrónico a la OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD a fin de que realice la respectiva publicación prevista en Art. 733 del Código Procesal Civil, así como en la página web del Poder Judicial por el plazo de ley; asimismo, el Secretario/a del Juzgado realizará el **PEGADO** del cartel en el inmueble sub litis previa coordinación con la parte **DEMANDANTE**.
- g) **EFFECTUESE** el registro del **remate electrónico judicial** en el Portal Web del Poder Judicial - REM@JU, la cual tendrá validez para la primera, segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base.

3.- CUMPLA previamente la parte **DEMANDANTE** con presentar el arancel judicial por edicto electrónico a fin de procederse a la inscripción ordenada.

4.- NOTIFIQUESE a las partes.-